NOVA DIGITAL

TECHNOLOGY FOR TRUSTED GROWTH

CHÍNH SÁCH NGHỈ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NOVA DIGITAL

Mã tài liệu	ND-HR-004
Phiên bản	1.0
Ngày ban hành mô phỏng	12/08/2026
Ngày áp dụng mô phỏng	01/09/2026
Đơn vị sở hữu	Phòng Nhân sự và Hành chính

CẢNH BÁO PHÁP LÝ

Đây là chính sách giả định phục vụ kiểm thử Enterprise AI Knowledge Assistant. Tài liệu không thay thế tư vấn pháp lý, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi áp dụng thực tế phải rà soát pháp luật đang có hiệu lực và hồ sơ cụ thể của từng người lao động.

00

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Phạm vi, căn cứ tham chiếu và nguyên tắc áp dụng

Thông tin kiểm soát

Tên tài liệu	Chính sách nghỉ của người lao động - Nova Digital Technology JSC
Mã tài liệu	ND-HR-004
Phiên bản / trạng thái	1.0 / Bản mô phỏng phục vụ môi trường thử nghiệm
Ngày ban hành / áp dụng mô phỏng	12/08/2026 / 01/09/2026
Đơn vị soạn thảo	Phòng Nhân sự và Hành chính
Người phê duyệt mô phỏng	Nguyễn Anh Khoa - Tổng Giám đốc (nhân sự giả định)
Đối tượng áp dụng	Người lao động có quan hệ lao động với Nova Digital; một số chế độ BHXH áp dụng theo đối tượng và điều kiện luật định
Chu kỳ rà soát	12 tháng/lần hoặc khi pháp luật, chính sách BHXH hoặc cơ cấu phúc lợi thay đổi

Căn cứ tham chiếu

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021, đặc biệt các quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ - tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương.
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung còn hiệu lực tại thời điểm áp dụng.
- Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực từ 01/07/2025, đối với các chế độ ốm đau và thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm xã hội.

NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN

Nếu pháp luật hoặc thỏa thuận hợp pháp dành quyền lợi cao hơn cho người lao động so với tài liệu mô phỏng này, áp dụng quyền lợi cao hơn hoặc quy định pháp luật bắt buộc tương ứng.

01

PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC NGHỈ

Các loại nghỉ, cách tính và trách nhiệm chung

1. Mục tiêu

- Bảo đảm người lao động có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và giải quyết nhu cầu cá nhân trong khi duy trì tính liên tục của hoạt động công nghệ.
- Chuẩn hóa việc đăng ký, phê duyệt và ghi nhận nghỉ trên Nova HR Portal để hỗ trợ tính công, lương, BHXH và kế hoạch nguồn lực.
- Hạn chế việc yêu cầu nhân viên xử lý công việc trong thời gian nghỉ đã được phê duyệt, trừ trường hợp khẩn cấp và có thỏa thuận phù hợp.

2. Nhóm chế độ nghỉ

Nhóm	Ví dụ
Nghỉ hưởng nguyên lương	Nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật; ngày nghỉ bổ sung do công ty công bố.
Nghỉ theo chế độ BHXH	Ốm đau, chăm con ốm, thai sản và các trường hợp khác theo pháp luật BHXH.
Nghỉ không hưởng lương	Theo thỏa thuận với công ty hoặc trường hợp pháp luật cho phép.
Nghỉ bù / thời gian phục hồi	Theo lịch làm việc, ca trực hoặc chính sách làm thêm giờ được phê duyệt.

3. Nguyên tắc ghi nhận

- Mọi ngày nghỉ phải được ghi nhận trên HRM, trừ tình huống khẩn cấp chưa thể thao tác ngay; hồ sơ được bổ sung sau.
- Quản lý không được tự ý chuyển nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc nghỉ việc riêng theo luật thành nghỉ phép năm nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ khác.
- Dữ liệu nghỉ được xử lý theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết; hồ sơ y tế được giới hạn truy cập cho bộ phận có thẩm quyền.

02 NGHỈ HẰNG NĂM

Phép năm, thâm niên, phân bổ và sử dụng

1. Mức nghỉ phép cơ bản

Đối tượng	Số ngày nghỉ hằng năm mô phỏng
Công việc trong điều kiện bình thường	12 ngày làm việc/năm khi đủ 12 tháng làm việc.
Người lao động chưa đủ 12 tháng	Tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc theo quy định pháp luật.
Thâm niên	Cứ đủ 05 năm làm việc cho Nova Digital, tăng thêm 01 ngày nghỉ hằng năm theo quy định pháp luật.

2. Cấp phép đầu năm

- HRM cấp số dư phép theo dữ liệu hợp đồng và thâm niên; người lao động có thể xem số dư tại mục Leave Balance.
- Trong môi trường mô phỏng, phép được phân bổ theo tháng để tránh sử dụng vượt mức trước khi hoàn thành thời gian làm việc tương ứng; quyết toán cuối năm phải bảo đảm không thấp hơn quyền lợi luật định.
- Ngày nghỉ hằng năm được tính theo ngày làm việc, không tự động trừ ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày lễ nằm trong khoảng nghỉ.

3. Chuyển phép và nghỉ gộp

- Người lao động có thể thỏa thuận nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp theo giới hạn pháp luật và kế hoạch nguồn lực.
- Nova Digital khuyến khích sử dụng phép trong năm để phục hồi sức khỏe; việc chuyển số dư sang năm sau phải tuân theo chính sách kỳ công được công bố từng năm và không làm mất quyền lợi bắt buộc.

THANH TOÁN PHÉP CHƯA NGHỈ

Khi chấm dứt quan hệ lao động, việc thanh toán tiền lương cho ngày nghỉ hằng năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết được thực hiện theo pháp luật và kết quả đối soát số dư phép hợp lệ.

03

NGHỈ LỄ, TẾT VÀ NGHỈ HẰNG TUẦN

Lịch nghỉ chung và nguyên tắc bố trí cho bộ phận trực

1. Nghỉ lễ, tết

Dịp	Số ngày theo Bộ luật Lao động 2019
Tết Dương lịch	01 ngày
Tết Âm lịch	05 ngày
Ngày Chiến thắng 30/4	01 ngày
Ngày Quốc tế Lao động 01/5	01 ngày
Quốc khánh	02 ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương	01 ngày

- Lịch nghỉ cụ thể được HR thông báo hằng năm theo phương án của cơ quan có thẩm quyền và lịch vận hành của công ty.
- Người lao động nước ngoài được áp dụng thêm ngày nghỉ theo quy định pháp luật đối với Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước họ.

2. Nghỉ hằng tuần và bộ phận trực

- Khối văn phòng nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, trừ lịch dự án hoặc ca trực được phê duyệt.
- Bộ phận vận hành 24/7 được bố trí ngày nghỉ hằng tuần luân phiên; lịch phải bảo đảm thời gian nghỉ theo quy định pháp luật.
- Nếu có yêu cầu làm việc trong ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hằng tuần, chế độ liên quan được xử lý theo chính sách làm thêm giờ và quy định tiền lương hiện hành.

04

NGHỈ VIỆC RIÊNG VÀ NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Sự kiện gia đình, nhu cầu cá nhân và thỏa thuận nghỉ

1. Nghỉ việc riêng hưởng lương

Trường hợp	Thời gian mô phỏng theo luật
Kết hôn	03 ngày
Con đẻ hoặc con nuôi kết hôn	01 ngày
Cha/mẹ đẻ; cha/mẹ nuôi; cha/mẹ của vợ hoặc chồng; vợ/chồng; con đẻ hoặc con nuôi chết	03 ngày

2. Nghỉ việc riêng không hưởng lương theo luật

- Người lao động được nghỉ 01 ngày không hưởng lương và thông báo cho công ty khi ông/bà nội, ông/bà ngoại, anh/chị/em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh/chị/em ruột kết hôn, theo quy định pháp luật.

3. Nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận

- Ngoài các trường hợp luật định, người lao động có thể đề nghị nghỉ không hưởng lương và phải được công ty chấp thuận trước.
- Đề nghị từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên nên gửi trước ít nhất 10 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp.
- Đối với nghỉ dài ngày, HR và quản lý đánh giá ảnh hưởng đến dự án, quyền lợi BHXH, bảo hiểm bổ sung, thiết bị, quyền truy cập và kế hoạch quay lại làm việc.

KHÔNG TỰ ĐỘNG CHẤP THUẬN

Việc tạo yêu cầu trên HRM không đồng nghĩa đã được nghỉ. Người lao động chỉ rời lịch làm việc sau khi yêu cầu ở trạng thái Approved, trừ tình huống khẩn cấp đã thông báo cho quản lý.

05

NGHỈ ỐM VÀ CHĂM CON ỐM

Quy trình thông báo, chứng từ và chế độ bảo hiểm xã hội

1. Khi người lao động bị ốm

- Thông báo cho quản lý càng sớm càng tốt, ưu tiên trước giờ bắt đầu làm việc; trong trường hợp cấp cứu có thể nhờ người thân thông báo.
- Đăng ký loại nghỉ Sick Leave / BHXH trên HRM và cung cấp chứng từ khi pháp luật hoặc cơ quan BHXH yêu cầu.
- Không yêu cầu người lao động đang nghỉ ốm phải tham dự họp hoặc xử lý công việc thường xuyên; trường hợp cần bàn giao khẩn chỉ liên hệ ở mức tối thiểu.

2. Chăm con ốm

- Người lao động thuộc đối tượng BHXH có thể nghỉ để chăm con ốm khi đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và hướng dẫn hiện hành.
- HR hướng dẫn hồ sơ và thời gian hưởng theo độ tuổi của con, thời gian tham gia BHXH và chứng từ y tế; hệ thống nội bộ không tự xác định thay cơ quan BHXH.

3. Bảo mật thông tin sức khỏe

- Quản lý chỉ cần biết tình trạng nghỉ và thời gian dự kiến quay lại làm việc; chẩn đoán chi tiết chỉ cung cấp cho HR/BHXH khi có căn cứ cần thiết.
- Chứng từ y tế được lưu theo thời hạn và phân quyền riêng, không đưa vào kênh chat nhóm hoặc kho tài liệu dự án.

LƯU Ý VỀ CHI TRẢ

Nghỉ ốm thuộc chế độ BHXH không đồng nghĩa với nghỉ hưởng nguyên lương do công ty. Mức hưởng và nguồn chi trả được xác định theo pháp luật BHXH và hồ sơ thực tế; công ty có thể có phúc lợi bổ sung nếu được công bố riêng.

06

THAI SẢN VÀ NGHỈ LIÊN QUAN GIA ĐÌNH

Quy trình hỗ trợ, bảo mật và quay lại làm việc

1. Nguyên tắc

- Các chế độ thai sản thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn có hiệu lực tại thời điểm phát sinh.
- HR hỗ trợ người lao động xác định hồ sơ, thời điểm nghỉ, quyền lợi BHXH và kế hoạch bàn giao nhưng không yêu cầu cung cấp thông tin y tế ngoài phạm vi cần thiết.

2. Một số nhóm trường hợp

Nhóm	Cách quản lý nội bộ
Khám thai / chăm sóc thai kỳ	Đăng ký loại nghỉ tương ứng; nộp chứng từ nếu cần cho hồ sơ BHXH.
Sinh con	Lập kế hoạch bàn giao trước khi nghỉ nếu điều kiện cho phép; quyền lợi và thời gian nghỉ thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Người lao động là cha / người chăm sóc	Được hướng dẫn chế độ liên quan khi vợ sinh con hoặc phát sinh trường hợp gia đình theo pháp luật BHXH.
Quay lại làm việc	HR và quản lý thống nhất ngày trở lại, quyền truy cập, lịch làm việc và hỗ trợ cần thiết; không gây bất lợi do việc sử dụng chế độ thai sản hợp pháp.

3. Hỗ trợ của Nova Digital

- Cho phép cuộc họp quay lại công việc với quản lý/HR để cập nhật dự án, thay đổi tổ chức và nhu cầu linh hoạt trong giai đoạn đầu.
- Không sử dụng việc nghỉ thai sản hợp pháp làm tiêu chí bất lợi trong đánh giá hiệu suất, thăng tiến hoặc phân bổ cơ hội.

07

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ PHÊ DUYỆT NGHỈ

Thời hạn đề nghị, người phê duyệt và ngoại lệ khẩn cấp

1. Thời hạn đề nghị mô phỏng

Loại nghỉ	Thời hạn đề nghị khuyến nghị
Phép năm 1-2 ngày	Trước ít nhất 02 ngày làm việc
Phép năm 3-5 ngày	Trước ít nhất 05 ngày làm việc
Phép năm trên 5 ngày	Trước ít nhất 10 ngày làm việc
Nghỉ việc riêng có kế hoạch	Ngay khi xác định được ngày nghỉ
Ốm đau / khẩn cấp	Thông báo ngay khi có thể; hoàn thiện HRM và hồ sơ sau
Nghỉ không lương dài ngày	Trước ít nhất 10 ngày làm việc, nếu tình huống cho phép

2. Luồng phê duyệt

- Nhân viên tạo yêu cầu trên HRM -> quản lý trực tiếp rà soát kế hoạch nguồn lực -> HR kiểm tra số dư/hồ sơ đối với trường hợp cần kiểm soát -> hệ thống ghi trạng thái cuối cùng.
- Quản lý không được từ chối tùy tiện quyền nghỉ bắt buộc theo luật; nếu thời điểm phép năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, hai bên ưu tiên trao đổi lịch thay thế hợp lý.
- Khi từ chối hoặc yêu cầu đổi lịch, quản lý phải ghi lý do trên hệ thống để bảo đảm minh bạch và phục vụ audit.

3. Bàn giao trước kỳ nghỉ

- Cập nhật trạng thái ticket/dự án, đầu mối thay thế và các thời hạn quan trọng.
- Thiết lập trạng thái vắng mặt trên lịch/email nếu nghỉ từ 01 ngày trở lên và phù hợp với vai trò.
- Không chia sẻ mật khẩu hoặc token cho người bàn giao; quyền truy cập thay thế phải được cấp qua quy trình phân quyền.

08

NGHỈ BÙ, TRỰC VÀ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ

Phục hồi sau làm thêm và bảo đảm vận hành liên tục

1. Nguyên tắc nghỉ bù

- Nghỉ bù chỉ phát sinh khi được chính sách làm thêm giờ, lịch trực hoặc quyết định của công ty ghi nhận; không tự ý quy đổi giờ làm thêm thành ngày nghỉ.
- Quản lý ưu tiên bố trí nghỉ phục hồi sớm sau sự cố kéo dài, ca đêm hoặc giai đoạn triển khai cường độ cao để giảm rủi ro sai sót.
- Việc nghỉ bù không được sử dụng để làm giảm quyền lợi tiền lương làm thêm bắt buộc nếu pháp luật yêu cầu chi trả theo cách khác.

2. Sự cố P1/P2 trong thời gian nghỉ

Tình huống	Nguyên tắc
Nhân viên đang nghỉ phép nhưng là đầu mối duy nhất	Quản lý kích hoạt người thay thế trước; chỉ liên hệ nhân viên nghỉ khi không còn phương án hợp lý và có sự đồng ý.
On-call đã được phân lịch	Áp dụng lịch trực đã công bố, ghi nhận thời gian thực tế xử lý và chế độ liên quan.
Khẩn cấp an ninh / an toàn	Có thể yêu cầu phối hợp theo quy trình ứng phó sự cố; sau sự cố phải xem xét thời gian nghỉ phục hồi phù hợp.

QUYỀN ĐƯỢC NGẮT KẾT NỐI

Nova Digital khuyến khích không gửi yêu cầu công việc ngoài giờ hoặc trong ngày nghỉ nếu không khẩn cấp. Trạng thái nghỉ trên lịch và HRM phải được tôn trọng trong hoạt động giao việc thường ngày.

09

SỐ DƯ PHÉP, ĐỐI SOÁT VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Cách kiểm tra, khiếu nại và xử lý số dư cuối kỳ

1. Số dư phép trên HRM

- Số dư hiển thị gồm phép được hưởng, đã sử dụng, đang chờ duyệt và còn lại; dữ liệu có thể thay đổi sau khi HR khóa kỳ công hoặc điều chỉnh hồ sơ.
- Nhân viên có trách nhiệm kiểm tra số dư định kỳ và gửi yêu cầu đối soát trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai lệch.

2. Điều chỉnh và khiếu nại

- Yêu cầu điều chỉnh phải nêu ngày nghỉ, loại nghỉ, lý do và bằng chứng liên quan nếu có.
- HR kiểm tra lịch làm việc, phê duyệt cũ, dữ liệu chấm công và quy định áp dụng trước khi điều chỉnh.
- Nếu còn tranh chấp, nhân viên có thể gửi khiếu nại nội bộ theo ND-HR-010 mà không bị trả đũa vì việc phản ánh thiện chí.

3. Khi nghỉ việc

- HR đối soát số dư phép hợp lệ tại thời điểm chấm dứt hợp đồng và xử lý thanh toán theo pháp luật.
- Ngày nghỉ phép đã được phê duyệt trong thời gian báo trước vẫn phải được phối hợp với kế hoạch bàn giao; quyền nghỉ không làm mất nghĩa vụ bàn giao tài sản, tài khoản và công việc.
- Không tự ý sử dụng toàn bộ phép còn lại để rút ngắn thời gian báo trước nếu chưa có thỏa thuận hoặc phê duyệt phù hợp.

10

TÌNH HUỐNG MẪU VÀ CÂU HỎI KIỂM THỬ RAG

Nội dung phục vụ truy vấn, citation và kiểm thử nghiệp vụ

1. Tình huống mẫu

Tình huống A - Nghỉ phép 04 ngày

Kỹ sư backend dự kiến nghỉ 04 ngày để du lịch. Nhân viên gửi yêu cầu trước 05 ngày làm việc, cập nhật ticket, chỉ định người hỗ trợ production và thiết lập out-of-office.

Tình huống B - Ốm đột xuất

Nhân viên sốt cao vào buổi sáng, thông báo quản lý trước giờ làm, tạo Sick Leave khi có thể và bổ sung chứng từ theo yêu cầu hồ sơ BHXH.

Tình huống C - Kết hôn

Nhân viên đăng ký nghỉ việc riêng hưởng lương 03 ngày cho sự kiện kết hôn và không bị trừ vào số dư phép năm.

Tình huống D - P1 khi đang nghỉ

Một kỹ sư đang nghỉ phép nhận được yêu cầu hỗ trợ sự cố P1. Quản lý phải ưu tiên on-call và người thay thế; chỉ liên hệ người đang nghỉ khi thực sự cần và thống nhất cách ghi nhận thời gian phát sinh.

2. Câu hỏi gợi ý cho Enterprise AI Knowledge Assistant

- Nhân viên Nova Digital có bao nhiêu ngày phép năm?
- Làm đủ 5 năm thì phép năm tăng như thế nào?
- Kết hôn được nghỉ bao nhiêu ngày và có trừ phép năm không?
- Nếu bị ốm đột xuất thì quy trình thông báo như thế nào?
- Tôi có thể nghỉ không lương 2 tuần không?
- Ai phê duyệt yêu cầu nghỉ phép trên HRM?
- Khi nghỉ việc, phép năm chưa sử dụng được xử lý thế nào?
- Nhân viên đang nghỉ phép có bắt buộc phải xử lý sự cố production không?

11

HIỆU LỰC, TÀI LIỆU LIÊN QUAN VÀ LỊCH SỬ

Quản trị thay đổi và liên kết chính sách

1. Hiệu lực mô phỏng

- Tài liệu được giả định áp dụng từ 01/09/2026 cho mục đích kiểm thử nội bộ và không có giá trị thay thế văn bản pháp luật.
- HR là đầu mối giải thích chính sách; vấn đề về chế độ BHXH được đối chiếu với cơ quan BHXH và văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Tài liệu liên quan

Mã	Tên tài liệu
ND-ORG-001	Giới thiệu và cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Công nghệ Nova Digital
ND-HR-002	Nội quy lao động
ND-HR-003	Chính sách làm việc và chấm công
ND-HR-005	Chính sách tiền lương, phụ cấp và thưởng (dự kiến)
ND-HR-006	Chính sách bảo hiểm và phúc lợi (dự kiến)
ND-HR-010	Chính sách kỷ luật và giải quyết khiếu nại (dự kiến)

3. Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả	Trạng thái
1.0	12/08/2026	Ban hành bản mô phỏng đầu tiên cho nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, thai sản và nghỉ không lương.	Mô phỏng

LƯU Ý CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2024 là căn cứ tham chiếu chính của bản mô phỏng. Trước khi áp dụng thực tế, doanh nghiệp phải kiểm tra văn bản sửa đổi, nghị định/thông tư hướng dẫn và lịch nghỉ lễ chính thức đang có hiệu lực.